

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2019/2538

นายบัณฑิต พิศาลสุวรรณยา

โจทก์

นายมนัส เจ๊ะมูดอ กับพวก

จำเลย

นายบัณฑิต พิศาลสุวรรณยา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ โจทก์เห็นว่าคำสั่งว่าคดีไม่มีมูลไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 และจะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 มาใช้บังคับหาได้ไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 59) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 62)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 170 วรรคแรก จะบัญญัติว่า คำสั่งว่าคดีไม่มีมูล โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ แต่ก็ต้องอยู่ในบังคับ แห่งบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาด้วย คดีนี้ ศาลชั้นต้น ได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170
วรรคแรก จะบัญญัติว่า คำสั่งว่าคดีไม่มีมูล โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ แต่ก็ต้องอยู่
ในบังคับ แห่งบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกาด้วย คดีนี้ ศาลชั้นต้น ได้สวนมูลฟ้อง
แล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน
จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
220 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ